

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4636/2536

นาย สันติ ตั้ง มา นะกุล
จำสิบเอก หรือ นาย บรรจง นนท บุตร
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 915 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยไม่ได้ให้การว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่ได้จัดซื้อกำหนดจำกัดความรับผิดชอบของตนเองไว้ในเช็ค การที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์รับเช็คไปจากจำเลยโดยที่ด้านหลังเช็คมีข้อความว่า "ห้ามนำเช็คไปขึ้นเงิน ถึงกำหนดจะนำเงินสดมาแลกคืน" จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็ค เพราะจำเลยจำกัดความรับผิดชอบของตนเองต่อผู้ทรงตัวเงินไว้แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 915(1) นั้น จึงเป็นฎีกาที่นอกเหนือไปจากคำให้การ นอกประเด็น แม้ศาลล่างทั้งสองจะรับวินิจฉัยในปัญหานี้ให้ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายและจำเลยที่ 2 ผู้สละหลังร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คเพื่อประกันการชำระหนี้ต่อโจทก์เท่านั้น หากต้องรับผิดชอบ

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่าไม่ได้ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ แต่เป็นเพียงประกันการชำระหนี้ต่อโจทก์เท่านั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่ได้จัดข้อกำหนดจำกัดความรับผิดชอบของตนเองไว้ในเช็ค ดังนี้ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์รับเช็คไปจากจำเลยที่ 1 เช็คมีข้อความด้านหลังว่า "ห้ามนำเช็คไปขึ้นเงิน ถึงกำหนดจำเลยที่ 2 จะนำเงินสดมาแลกคืนเป็นใบ ๆ ไป" ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการออกเช็ค จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คให้โจทก์เพราะจำเลยที่ 1 จำกัดความรับผิดชอบของตนเองต่อผู้ทรงตัวเงินไว้แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 915(1) นั้น จึงเป็นฎีกาที่นอกเหนือไปจากคำให้การ นอกประเด็นแม้ศาลล่างทั้งสองจะรับวินิจฉัยในปัญหานี้ให้ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้ง

มิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฎีกาจำเลยที่ 1 จึงเป็น ฎีกาที่ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่ รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 ค่าทนายความชั้นฎีกาเป็นพับ

(ปราโมทย์ ชพานนท์-นิเวศน์ คำทอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>